Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre sociale, 24 Avril 2024, n°22-20.539, (B)
> Chambre sociale, 07 Juin 2023, n°22-22.920, (B)
> Chambre sociale, 30 Juin 2021, n°19-14.543, (B)
> Chambre sociale, 31 Mars 2021, n°19-22.557, (B)

Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Chapitre Ier : Champ d'application.

L. 1141-1

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.

Chapitre II : Dispositions générales.

L. 1142-1

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

service-public.fr

> Préparer et diffuser une offre d'emploi : Interdiction de mentionner le sexe ou une situation de famille dans les offres d'emploi

Dictionnaire du Droit privé

> Embauche

L. 1142-2

LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les interdictions prévues à l'article ***L. 1142-1*** ne sont pas applicables.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement.

L. 1142-2-1

LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 20 - **Conseil Constit.** 2015-720 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L. 1142-3

LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94 - **Conseil Constit.** 2012-659 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :
1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux ***articles L. 1225-1 à L. 1225-28*** ;
2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à ***l'article L. 1225-29 ;***
3° A l'allaitement, prévues aux ***articles L. 1225-30 à L. 1225-33*** ;
4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à ***l'article L. 1225-34*** ;
5° Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévues aux ***articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;***
6° Au congé d'adoption, prévues aux ***articles L. 1225-37 à L. 1225-45.***

Dictionnaire du Droit privé

> Démission

L. 1142-4

Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 (V) - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les dispositions des ***articles L. 1142-1*** et ***L. 1142-3*** ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.
Ces mesures résultent :
1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ;
2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ;
3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L. 1142-5

LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9 - **Conseil Constit.** 2008-568 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :
1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles ***L. 2232-21*** et ***L. 2232-24*** ;
3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

L. 1142-6

ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 1

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article ***L. 1132-1*** sont informées par tout moyen du texte des articles *225-1* à *225-4* du code pénal.

service-public.fr

> Quelles sont les obligations d'affichage dans une entreprise ? : Égalité professionnelle entre les femmes

Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes

L. 1142-7

LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 104 (V) - **Conseil Constit.** 2018-769 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

L'employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

L. 1142-8

LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 13 (V)

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. Par dérogation aux articles *L. 311-6* et *L. 312-1-2* du code des relations entre le public et l'administration, l'ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret.

service-public.fr

> Index de l'égalité professionnelle : Création et mise en place de l'index de l'égalité professionnelle

L. 1142-9

LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 13 (V)

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article ***L. 1142-8*** se situent en-deçà d'un niveau défini par décret, la négociation sur l'égalité professionnelle prévue au 2° de l'article ***L. 2242-1*** porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l'autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d'action mentionné à l'article ***L. 2242-3***. L'autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l'accord ou la décision de l'employeur.
L'employeur soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article publie, par une communication externe et au sein de l'entreprise, les mesures de correction, selon des modalités définies par décret.

L. 1142-9-1

LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 13 (V)

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article ***L. 1142-8*** se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles ***L. 2242-1*** et ***L. 2242-3*** et dans des conditions définies par le même décret.

L. 1142-10

LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V) - **Conseil Constit.** 2025-875 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l'article ***L. 1142-8***, se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. A l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu'une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article ***L. 2242-8***.

Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article *L. 242-1* du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article *L. 741-10* du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d'un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.
Le produit de cette pénalité est affecté à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

L. 1142-11 LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 14 (V)

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l'employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du présent code, d'une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, d'autre part.
Par dérogation aux articles *L. 311-6* et *L. 312-1-2* du code des relations entre le public et l'administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.
La proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun des ensembles mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être inférieure à 30 %.

service-public.fr
> Index de l'égalité professionnelle : Création et mise en place de l'index de l'égalité professionnelle

L. 1142-13 LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 14 (V)

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article ***L. 1142-11***, la négociation sur l'égalité professionnelle prévue au 2° de l'article ***L. 2242-1*** porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique de l'entreprise. La décision est déposée auprès de l'autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article ***L. 2242-3***. L'autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l'accord ou la décision de l'employeur, qui sont présentées à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi qu'au comité social et économique de l'entreprise.

Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle

Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle.

L. 1143-1 LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 - Conseil Constit. 2015-720 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à ***l'article L. 1142-4*** peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise.
Ces mesures sont prises au vu notamment des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.

L. 1143-2

Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4 - **Conseil Constit.** 2018-761 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité social et économique.

L. 1143-3

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Chapitre IV : Actions en justice.

L. 1144-1

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles ***L. 1142-1*** et ***L. 1142-2***, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

L. 1144-2

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des ***articles L. 3221-2 à L. 3221-7***, relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou d'un salarié.
L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

L. 1144-3

Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 3 - **Conseil Constit.** 2018-761 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, les dispositions de l'***article L. 1235-3-1*** sont applicables.

service-public.fr

> Licenciement pour motif personnel nul, sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier : Action en justice pour l'égalité hommes femmes

> Licenciement économique nul, injustifié ou irrégulier : Action en justice pour l'égalité hommes femmes

Chapitre VI : Dispositions pénales.

L. 1146-1

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles ***L. 1142-1*** et ***L. 1142-2***, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à *l'article 131-35* du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Dictionnaire du Droit privé

> Amende civile

L. 1146-2

Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4 - **Conseil Constit.** 2018-761 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les dispositions des *articles 132-58 à 132-62* du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles ***L. 1142-1*** et ***L. 1142-2***, sous réserve des mesures particulières suivantes :
1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité social et économique, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° L'ajournement peut également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.

L. 1146-3

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.
Toutefois, lorsque le délai prévu au 2° de ***l'article L. 1146-2*** n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.

Titre V : Harcèlements

Ressources

> La contribution du juge du travail en matière de harcèlement moral en France et au Brésil - Thèse Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 2016. Français *(Rosane Gauriau)*

> Le harcèlement moral au travail à la lumière des lois sur l'égalité entre femme et homme et les violences sexuelles, Revue de droit du travail, Droits d'ici Droits d'ailleurs 2023 (4) pp287-295 *(Loïc Lerouge, Francisco Trujillo Pons)*

> Le cadre juridique des outils de prévention du harcèlement moral au travail, La Semaine juridique Social 2022 30-34, pp47-50 *(Loïc Lerouge)*

Chapitre Ier : Champ d'application.

L. 1151-1

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.